



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
Sezione Ottava Civile



Così composto:

dott.	Luigi ARGAN	Presidente
dott.	Alfredo Matteo SACCO	Giudice
dott.	Luigi D'ALESSANDRO	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 50372** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2014**, posta in deliberazione su conclusioni precisate all'udienza del 4 aprile 2023, vertente

T R A

<i>Parte_1</i>	<i>Parte_2</i>	<i>Parte_3</i>
<i>Parte_4</i>	e	<i>Parte_5</i>

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Augusto Vera, n. 19, presso lo studio dell'avv. Simona Silvestri che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce all'atto di citazione e alla comparsa di prosecuzione ex art. 302 c.p.c.

ATTORI

E

<i>Controparte_1</i>	elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana, n. 73, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
----------------------	---

CONVENUTO

N O N C H È

PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

LITISCONSORTE

OGGETTO: impugnazione di testamento olografo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli attori: “... 1) *in via principale: dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nel testamento de quo, accertando che la sottoscrizione che figura nella scheda testamentaria non è autografa in quanto non vergata dalla Signora Persona_1* 2) *in via subordinata (e salvo gravame): dichiarare la falsità materiale di tutto il testamento olografo in data 28 gennaio 2013 che figura scritto e sottoscritto da Persona_1 e pubblicato con verbale del 15.05.13 dal notaio Persona_2 in Roma, con atto di repertorio n. 177806 accertando che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe in quanto non vergate dalla Signora Persona_1* 3) *in ogni caso: 3.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità compresa la messa in esecuzione della sentenza in caso di vittoria; 3.2) previa declaratoria della falsità del testamento oggetto di causa, condannare il sig. Controparte_1 alla restituzione di tutte le somme percepite nelle vendite degli immobili siti in Roma in Via dei Corazzieri n. 62 e in Via Oscar Sinigaglia n. 8, alla somma di euro 145.750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ordinando il trasferimento della proprietà della casa sita in Roma Piazza Giuliani e Dalmati n. 14 in favore degli eredi legittimi sig.ri Parte_1 [...] Parte_2 e gli eredi della sig.ra Parte_6* 3.3) *previa declaratoria della falsità del testamento oggetto di causa, condannare il sig. Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori nella somma minore o maggiore di giustizia; 4) in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, sesto co, c.p.c. n. 2 e 3; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.*

Per il convenuto: “... *respingere le avverse domande perché completamente infondate in fatto e in diritto; condannare gli attori – in solido tra loro – al pagamento delle spese di lite”.*

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel luglio del 2014 da *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_6* al fine di ottenere la declaratoria giudiziale di nullità del testamento olografo datato 28 gennaio 2013 con il quale la loro comune sorella *Persona_1* deceduta il 1° maggio 2013, aveva nominato suo unico erede il compagno *Controparte_1* con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione in loro favore dell'appartamento ereditario sito in Roma alla piazza Giuliani e Dalmati n. 14 nonché di quanto da lui ricavato dalla vendita di altri due immobili ereditari. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto il carattere apocrifo del testamento impugnato.

Controparte_1 si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza delle domande attoree.

Della pendenza della lite è stato poi notiziato d'ufficio il Pubblico Ministero in sede.

Deceduta in corso di causa *Parte_6* si sono costituiti in prosecuzione i di lei eredi *Parte_3*, *Parte_4* e *Parte_5* [...].

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, ritiene il giudicante che le domande attoree siano infondate e tali debbano essere dichiarate.

Sebbene non ve ne fosse alcuna necessità (cfr. in tal senso Cass., sez. un., 15.06.2015, n. 12307), gli attori hanno ammissibilmente impugnato il testamento olografo per cui è causa mediante querela di falso, avvalendosi di una facoltà a loro spettante per legge. Deve invero ritenersi che la citata pronuncia delle sezioni unite non abbia scalfito l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio ritiene di dar seguito, per il quale alla parte che intenda contestare l'autenticità di un testamento olografo deve ritenersi consentita la possibilità di proporre, in alternativa ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, anche querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento rivolto al conseguimento di un

risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti *erga omnes* e non nei soli riguardi della controparte.

Il consulente tecnico d'ufficio al quale è stato affidato il compito di accertare la genuinità dell'olografo impugnato ha concluso affermando che il testamento di cui trattasi rivela numerose e significative concordanze grafiche rispetto agli scritti autografi utilizzati per la comparazione, così effettivamente confermando la riconducibilità dell'atto alla *de cuius*. Le conclusioni del consulente, dott.ssa Persona_3 possono essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale.

Vanno invece disattese le contestazioni che gli attori, per mezzo del tecnico da loro nominato, hanno mosso alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo si osserva che: **a)** gli attori lamentano, in particolare, l'uso da parte dell'ausiliario del magistrato di strumentazione obsoleta e inidonea al corretto espletamento dell'incarico, ma non indicano quale sarebbe la strumentazione adatta per compiere una corretta indagine calligrafica, né chiariscono in che modo gli strumenti tecnici utilizzati dal CTU abbiano compromesso l'esito della verifica; **b)** come chiaramente indicato nella relazione di CTU, il tecnico nominato dagli attori non ha effettuato alcun rilievo sui documenti da utilizzare nell'analisi grafica, né ha presenziato alla seconda visione del documento in verifica sicché le osservazioni critiche svolte da quest'ultimo appaiono per ciò solo inficiate da un deficit tecnico; **c)** nelle note critiche elaborate dal consulente di parte si sostiene che il giudizio conclusivo della dott.ssa Per_3 non risponderebbe “*ad alcuna tesi attendibile su base tecnico-scientifica*” e non sarebbe valutabile secondo i “*previsti ‘modelli d’intesa’*”, ma anche in questo caso non si specifica quali sarebbero i criteri tecnico-scientifici corretti che il CTU avrebbe ommesso di osservare, né si indicano i “modelli d’intesa” che sarebbero stati disattesi; **d)** le obiezioni di merito svolte dal consulente incaricato dagli attori si fondano esclusivamente su variazioni della forma grafica che si riscontrerebbero tra le firme in verifica

e quelle usate in comparazione ma tali critiche sono espressione dell'utilizzo del cd. metodo calligrafico che, come pure riconosciuto dalla Suprema Corte, è ormai superato da quello grafonomico che tiene conto della naturale variabilità della scrittura di un soggetto, anche nello stesso contesto temporale (cfr. Cass., 29.11.1990, n. 15852); e) l'ulteriore obiezione attorea, secondo cui il consulente nominato dal Tribunale avrebbe impropriamente confrontato un nome scritto in stampatello con uno vergato in corsivo (pag. 15 relazione CTU), va disattesa sia perché i due nomi posti a confronto risultano entrambi scritti in corsivo (salvo l'impiego di alcune lettere in stampatello per la scritturazione del nome nella prima riga del testamento), sia perché il confronto era reso in tal caso necessario dalla necessità di accertarsi della riconducibilità alla stessa mano delle due scritte, invero contenute entrambe nel documento in verifica.

L'infondatezza della domanda di nullità conduce al rigetto di tutte le consequenziali domande proposte dagli attori.

Le considerazioni sopra esposte portano dunque a riconoscere in capo a *Controparte_1* la qualità di unico erede della *de cuius*.

Ai sensi dell'art. 226 c.p.c. deve ordinarsi alla Cancelleria di fare menzione della presente sentenza sulla copia in atti del testamento impugnato (doc. A fascicolo attoreo). Gli attori vanno inoltre condannati al pagamento della pena pecuniaria di €20,00 ciascuno.

Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU già liquidate in corso di giudizio in €3.266,50#, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte da *Parte_1* *Parte_2* [...], *Parte_3*, *Parte_4* e *Parte_5* ;
2. dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sulla copia in atti del testamento impugnato;

3. condanna *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* ,
Parte_4 e *Parte_5* al pagamento, ai sensi dell'art.
226 c.p.c, della pena pecuniaria di €20,00 ciascuno;
4. condanna *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* ,
Parte_4 e *Parte_5* al pagamento, in favore di [...] *CP_1*
delle spese del giudizio che liquida in complessivi
€13.430,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
5. pone definitivamente a carico di *Parte_1* *Parte_2*
Parte_3 , *Parte_4* e *Parte_5* le spese della
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 27 giugno 2023

Il Giudice estensore
dott. Luigi D'Alessandro

Il Presidente
dott. Luigi Argan